



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

23 במרס 2023

1612

א' בניסן התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 354

354	פרק א': מטרת החוק.
354	פרק ב': הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום
488	פרק ג': ייעול הליכי רישוי סביבתי
572	פרק ד': גז טבעי
582	פרק ה': גמישות ניהולית במערכת החינוך
586	פרק ו': פסולת בניין
610	פרק ז': בנקאות ואשראי
616	פרק ח': יבוא מוצרי מזון
644	פרק ט': תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני
654	פרק י': תדרי רדיו
658	פרק י"א: הפחתת רגולציה
664	פרק י"ב: אנרגיה
666	פרק י"ג: ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית
668	פרק י"ד: חסמי ייבוא
670	פרק ט"ו: התחדשות עירונית
684	פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה
688	פרק י"ז: שמירה על מקרקעי ישראל
692	פרק י"ח: ייעול מערכי האבטחה
702	פרק י"ט: בריאות
720	פרק כ': רשויות מקומיות
740	פרק כ"א: קקלאות
746	פרק כ"ב: תכנון ובנייה
758	פרק כ"ג: השכרה ארוכת טווח
768	פרק כ"ד: קידום תשתיות לאומיות
862	פרק כ"ה: שונות
864	פרק כ"ו: תחילה

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023

ו' 2024), התשפ"ג-2023. 866

866	פרק א': מטרת החוק
866	פרק ב': מקרקעי הקרן הקיימת לישראל – היטל מימון פיתוח
866	פרק ג': גבייה ממשלתית
874	פרק ד': מיסוי בשוק הדיור
896	פרק ה': ביטוח לאומי
904	פרק ו': התאגיד לפיקוח וטרינרי
908	פרק ז': רכבת תחתית (מטרו) – רכיב למימון
924	פרק ח': גמלאות וקצבת גישור
930	פרק ט': מסים
956	פרק י': צמצום השימוש במזומן
963	פרק י"א: תחילה

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23) (הוראת שעה).

התשפ"ג-2023. 964

פרק ט"ו: התחדשות עירונית

תיקון חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016¹¹¹ (בפרק זה – חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית) –

(1) אחרי סעיף 7 יבוא:

7א. (א) קבע הממונה כי עסקה בטלה, בוטלה או פקעה, לפי הוראות אחד מהסעיפים שלהלן, לפי העניין, חלפו 45 ימים מיום הקביעה, תהיה קביעתו זו הוכחה להנחת דעתו של הרשם לפי סעיף 132 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969¹¹², כי עילת ההערה שנרשמה לגבי העסקה לפי סעיפים 126 או 128 לחוק האמור – בטלה:

(1) סעיף זה או 5ב לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי);

(2) סעיף 5ד לחוק המקרקעין (חיווק בתים משותפים מפני רעידות אדמה);

(3) סעיף 16(ג) לחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017¹¹³;

(4) סעיף 19א(ח).

(ב) "עסקה" – אחד מאלה:

(1) עסקת פינוי ובינוי כהגדרתה בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי);

ד ב ר י ה ס ב ר

להורות על מחיקתה של הערה, אם הוכח להנחת דעתו כי עילת ההערה בטלה, ובלבד שהוא הודיע מראש לצדדים המעוניינים על כוונתו למחוק את ההערה ונתן להם זמן סביר לפנות לבית המשפט.

כדי להקל על בעלי הדירות בהליך מחיקת הערות האזהרה שנרשמו על דירותיהם לפי סעיפים 126 או 128 לחוק המקרקעין, בשל עסקאות כאמור, מוצע להוסיף לחוק הרשות להתחדשות עירונית את סעיף 7א שעניינו ביטול הערה שנרשמה במרשם המקרקעין, ובו לקבוע כי אם הממונה קבע כי עסקה בטלה, בוטלה או פקעה לאחר שהתמלאו התנאים הקבועים לכך באחת או יותר מהוראות החוק המפורטות בסעיף המוצע, לפי העניין, יראו בקביעה זו, בחלוף 45 ימים מעת נתינתה, כהוכחה להנחת דעתו של רשם המקרקעין כי עילת ההערה שנרשמה לגבי אותה עסקה בטלה לענין סעיף 132 לחוק המקרקעין, ובהתאם הוא יוכל למחוק את ההערה, בכפוף לחובתו להודיע מראש לצדדים המעוניינים על כוונתו לעשות כן ולתת להם זמן סביר לפנות לבית המשפט.

סעיף 56 לפסקה (1)

בחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006 (בפרק זה – חוק פינוי ובינוי), חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 (בפרק זה – חוק הרשות להתחדשות עירונית), חוק המקרקעין (חיווק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 (בפרק זה – חוק חיווק בתים משותפים), וחוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017, נקבעו מנגנונים שמאפשרים לממונה על פניות דיירים לפי חוק הרשות להתחדשות עירונית (בפרק זה – הממונה) לקבוע כי עסקה או הסכם כמשמעותם בחוקים אלה (בפרק זה – עסקה) בוטלה, פקעו או בטלים, לפי העניין.

לרוב, בעניינין של עסקאות כאמור, נרשמות הערות אזהרה במרשם המקרקעין, שמקשות על בעלי הדירות שהם צד לאותה עסקה להתקשר עם יום אחר לשם קידומה של עסקת פינוי ובינוי אחרת, גם אם אותן עסקאות בוטלו, בטלות, או פקעו לפי אחד החוקים כאמור.

סעיף 132(א)(2) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), מסמין את רשם המקרקעין

¹¹¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 1234; התשפ"ג, עמ' 22.

¹¹² ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

¹¹³ ס"ח התשע"ו, עמ' 616.

- (2) עסקה לפי תוכנית החיזוק כהגדרתה בחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה);
- (3) הסכם לארגון עסקת התחדשות עירונית, כהגדרתו בחוק התחדשות עירונית (הסכמים לביטול עסקאות);

(2) בסעיף 14 –

- (א) בסעיף קטן (ד), הסיפה החל במילים "רשאי מנהל הרשות להכריז" תסומן כפסקה (1), ובה, במקום "רשאי מנהל הרשות" יבוא "מנהל הרשות רשאי" ובמקום "באופן האמור באותה פסקה" יבוא "לפי פסקה (2)";
- (ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) מנהל הרשות יכריז על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה בהתקיים התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו-(2) שבסעיף קטן (א), לפי העניין, גם אם אין בשטח 24 יחידות לפחות, ובכלד שיש בו 8 יחידות, לפחות, שהן יחידות דיור צמודות קרקע, ומוצעת לגבי השטח תוכנית לפינוי לשם בינוי או לשם עיבוי הבנייה, שכוללת לכל הפחות 70 יחידות דיור או את מספר יחידות הדיור הקיימות כפול 5, לפי הגבוה מביניהם; לעניין זה, "יחידת דיור שהיא צמודת קרקע" – יחידת דיור על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין יחידת דיור נוספת;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

לפסקאות משנה (א) ו-(ב)

לפינוי לשם בינוי שכוללת 70 יחידות דיור לכל הפחות או מספר יחידות הדיור הקיימות כפול 5, לפי הגבוה מביניהם. לעניין זה, מוצע להגדיר "יחידת דיור שהיא צמודת קרקע" כדירה על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין יחידת דיור נוספת.

כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 14(א) ו-(2) לחוק הרשות להתחדשות עירונית, לצורך הכרזה על מתחם כמתחם פינוי ובינוי, נדרשת הסכמת הרשות המקומית, בין אם ההכרזה נעשית ביוזמת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית או לבקשת יזם. הסכמה זו מחייבת החלטת מועצת העיר.

הכרזה ביוזמת הרשות או המנהל לפי סעיף 14(א) ו-(1) לחוק הרשות להתחדשות עירונית, נעשית לצורך תכנון הנעשה על ידי גורם ציבורי בשיתוף עימה או על ידי הרשות המקומית במימון גורם ציבורי. בנסיבות אלה, יש בדרישה להסכמת הרשות המקומית להכרזה הכבדה מיותרת על התהליך.

הכרזה לבקשת יזם לפי סעיף 14(א) ו-(2), נעשית, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי שר האוצר, אך ורק לאחר שפורסמה הודעה בדבר הפקדתה של תוכנית פינוי ובינוי במתחם ולאחר שהיום התקשר בעסקאות פינוי ובינוי עם

בהתאם לסעיף 14(א) ו-(1) לחוק הרשות להתחדשות עירונית, מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (בפרק זה – הרשות), יכריז על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה, לבקשת רשות מקומית, או מיוזמתו, אם יש בשטח 24 יחידות לפחות, ומוצעת לגבי השטח תוכנית לפינוי לשם בינוי או לשם עיבוי הבנייה, שכוללת לכל הפחות מכפלה של מספר היחידות הקיימות או 70 יחידות, לפי הגבוה מביניהם. הכמות המזערית של 24 יחידות כפי שנקבעה בהוראות הסעיף, גובשה ונקבעה בהתייחס לשטחים שכוללים בנייה רוויה כאשר מדובר בבניינים משותפים אשר נמצאים על תא שטח קטן יחסית למספר יחידות הדיור. כדי לאפשר קידום התחדשות עירונית במתחמים בשטח גדול יחסית, שיש בהם יחידות צמודות קרקע, מוצע לאפשר הכרזה על מתחמים אלה כמתחמים לפינוי לשם בינוי, גם אם מספר היחידות בהם קטן ממספר היחידות הנדרש בהוראות הסעיף היום. בהתאם, מוצע לתקן את סעיף 14 לחוק הרשות להתחדשות עירונית כך שסמכות מנהל הרשות להכריז על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי תחול גם אם יש בשטח פחות מ-24 יחידות, ובתנאי שבשטח כאמור יש 8 יחידות דיור לפחות שהן צמודות קרקע, ומוצעת לגבי אותו שטח תוכנית

(3) מנהל הרשות יכריז על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי או לעיבוי בנייה, בהתקיים התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו-(2) שבסעיף קטן (א), לפי העניין, גם בלא הסכמת הרשות המקומית, ובלבד שהתקיים לגבי התוכנית שלפיה יכריז כאמור אחד מאלה:

(א) הוועדה המקומית בתחומה של הרשות המקומית המליצה על הפקדת התוכנית לפי סעיף 62 לחוק התכנון והבנייה;

(ב) הרשות המקומית נתנה את הסכמתה להגשת התוכנית לפי סעיף 9(ב1) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד-2014¹¹⁴;

(ג) התוכנית בסמכותה של הוועדה המקומית שבתחומה של הרשות המקומית, והיא החליטה על הפקדתה¹¹⁵;

(ג) בסעיף קטן (ג), במקום "בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר" יבוא "בהתאם לכללים שקבע לעניין זה, ולאחר שנועץ במהנדס הרשות המקומית הנוגעת בדבר";

(3) אחרי סעיף 19 יבוא:

"אישור להשתחרר 19א. (א) בסעיף זה – מעסקה לפינוי ובינוי

"יזם קשור" – יזם כאמור בפסקה (1) להגדרה "צד מעוניין"

שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (ב), או יזם שאיתו התקשרו

בעסקה לפינוי ובינוי בעלי דירות שהם צד מעוניין כאמור

בפסקה (2) להגדרה "צד מעוניין" שהגישו בקשה כאמור;

"מקרקעין" – מקרקעין שהוכרו כמתחם פינוי ובינוי לפי סעיף

14(א1) או שניתן לגביהם אישור מקדמי לפי סעיף 14(ג);

ד ב ר י ה ס ב ר

מניעה כי מי שעומד בתנאים לכל אחת מהן יהיה זכאי להקלות המוקנות בשיתוף יחד.

לפסקת משנה (ג)

מוצע לתקן את סעיף 14(ג) לחוק הרשות להתחדשות עירונית, כך שמתן אישור מקדמי בהתאם להוראות הסעיף לא יהיה מותנה בהסכמת הרשות המקומית הנוגעת בדבר, אלא לפי כללים שקבע המנהל ולאחר התייעצות עם מהנדס הרשות.

לפסקה (3)

מוצע להוסיף את סעיף 19א לחוק הרשות להתחדשות עירונית ולהתוות בו את המסגרת המשפטית להתמודדות עם מצבים מיוחדים שבהם יותר מיזם אחד החתים בעלי דירות על עסקאות פינוי ובינוי במקרקעין שהוכרו כמתחם פינוי ובינוי לפי סעיף 14(א1) לחוק הרשות להתחדשות עירונית או שניתן לגביהם אישור מקדמי לפי סעיף 14(ג) לחוק הרשות להתחדשות עירונית (בפרק זה – המקרקעין). באופן שמקשה על קידום פרויקט פינוי ובינוי על ידי מי מהיזמים, על פי המוצע, מנהל הרשות להתחדשות עירונית (בפרק זה – המנהל) יהיה רשאי לתת אישור להשתחרר מעסקאות כאמור, שעל פיו המחזיק באישור יהיה רשאי

רוב מיוחס מבין בעלי הדירות במתחם. התניית ההכרזה בהסכמת הרשות המקומית בשלב כה מאוחר בתהליך ההתחדשות העירונית יוצרת חוסר ודאות מבחינת ההכרזה, על המשמעות שיש לכך ליכולת לממש את המתחם. מאידך, במקרים רבים, הרשות המקומית היתה מעורבת בתהליך התכנון של המתחם עוד טרם שלב זה, בין בכובעה כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת אשר אישרה את התוכנית להפקדה לפי סעיף 62א(2) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (בפרק זה – חוק התכנון והבנייה), או ככל שהמליצה לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית לפי סעיף 62(א) לחוק האמור או שמועצת הרשות המקומית הסכימה להגשת תוכנית מועדפת למתחם לפי סעיף 9(ב1) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד-2014. משכך, מוצע לתקן את סעיף 14 לחוק הרשות להתחדשות עירונית, כך שהסכמת הרשות המקומית לא תידרש באותם מקרים, המפורטים בנוסח סעיף 14(ד3) המוצע.

ויבהר כי בהתאם למבנה המוצע של סעיף 14(ד), שתי הפסקאות החדשות המוצעות, המתירות הקלות הן במספר יחידות הדיוור במקרה של יחידות צמודות קרקע והן בצורך בהסכמת הרשות המקומית, יחולו במקביל, ולפיכך אין

¹¹⁴ ס"ח התשע"ד, עמ' 750.

“עסקת פינוי ובינוי” – כמשמעותה בסעיף 1 לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס”ו–2006¹¹⁵;

“צד מעוניין” – אחד או יותר מאלה:

- (1) יזם שהתקשר בעסקאות פינוי ובינוי עם בעלים של 20% מהדירות במקרקעין, לפחות;
- (2) בעלים של 20% מהדירות במקרקעין לפחות שהתקשרו בעסקאות פינוי ובינוי עם יזם מסוים;
- (א) שני צדדים מעוניינים או יותר רשאים לפנות למנהל הרשות בבקשה למתן אישור לבעלי דירות להשתחרר מעסקאות פינוי ובינוי לפי הוראות סעיף זה (להלן – הבקשה) בהתקיים שני התנאים שלהלן, ובלבד שלעניין הבקשה יראו יזם שהתקשר בעסקאות פינוי ובינוי עם בעלים של 20% מהדירות במקרקעין לפחות, ואת בעלי דירות אלה, כצד מעוניין אחד:

- (1) המבקשים התקשרו בעסקאות פינוי ובינוי בקשר למחצית הדירות במקרקעין בסך הכול, לפחות;
- (2) במועד הגשת הבקשה חלפה שנה וחצי מהמועד שבו נחתמה לראשונה עסקת פינוי ובינוי במקרקעין שמי מהמבקשים צד לה, ואם היו במקרקעין יותר מ-120 דירות – חלפו שנתיים וחצי מאותו מועד.
- (ב) הוגשה בקשה, יפרסם מנהל הרשות הודעה על כך בחזית כל אחד מהבתים המשותפים שבמקרקעין, וישלח עותק ממנה לכל בעלי הדירות במקרקעין לפי כתובתם הידועה, ולכל יזם קשור; פורסמה או נשלחה הודעה כאמור –

- (1) רשאי צד מעוניין שאינו מבין המבקשים, להודיע למנהל הרשות על הצטרפותו לבקשה, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה או בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה, לפי המוקדם; הודיע כאמור, יראו אותו כמבקש לעניין הבקשה האמורה;

ד ב ר י ה ס ב ר

מהדירות במקרקעין או כבעלים של לפחות 20% מהדירות במקרקעין שהתקשרו עם יזם אחד) למנהל הרשות בבקשה למתן אישור להשתחרר מעסקאות פינוי במקרקעין (בפרק זה – הבקשה). לשם הגשת הבקשה נדרשים הצדדים לעמוד בשני תנאים: האחד – אותם צדדים מעוניינים התקשרו בעסקאות פינוי ובינוי, בסך הכול, בקשר למחצית הדירות במקרקעין לפחות; השני – חלפה שנה וחצי מהמועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה במקרקעין עם אחד מצדדים לבקשה, ובמקרקעין שיש בהם יותר מ-120 יחידות – חלפו שנתיים וחצי מהמועד כאמור.

לעניין זה יובהר כי במניין הצדדים המעוניינים הפונים בבקשה, ייחשבו יזם שהתקשר בעסקאות פינוי ובינוי עם בעלים של 20% מהדירות במקרקעין לפחות, ובעלי הדירות שהתקשרו עימו באותן עסקאות, כצד מעוניין אחד.

לבטל את העסקה ולקבל אישור על ביטולה מהממונה. יובהר כי אישור להשתחרר מעסקאות יכול שיינתן לבעלי דירות אשר פנו למנהל בבקשה לקבלו, וכן ליזם המבקש זאת בעבור בעלי דירות שהתקשרו עם יזם אחר, הכול בהתאם לתנאי הזכאות להגשת הבקשה ולהליך מתן האישור להשתחרר מעסקה, כפי שיפורט להלן, ולאחר שניתן ליזמים בעסקאות אלה פרק זמן של שישה חודשים, להגיע להסכמות שבעבותיהן כל בעלי הדירות שהתקשרו איתם בעסקת פינוי ובינוי, יהיו צד לעסקת פינוי ובינוי עם יזם אחד בלבד.

בהתאם לסעיפים קטנים (א) ו-(ב) המוצעים, הליך ההשתחררות מעסקה יחל בפנייתם של שני צדדים מעוניינים או יותר (כאשר “צד מעוניין” מוגדר כיום שהתקשר בעסקאות פינוי ובינוי עם בעלים של לפחות 20%

¹¹⁵ ס”ח התשס”ו, עמ’ 171.

(2) רשאי יזם שהתקשר בעסקת פינוי ובינוי עם למעלה מ-60% מבעלי הדירות במקרקעין, להודיע על כך למנהל הרשות, בצירוף אסמכתאות התומכות בהודעתו, בתוך פרק הזמן האמור בפסקה (1);

(ג) קיבל מנהל הרשות הודעת יזם כאמור בסעיף קטן (2)(ג), ומצא כי היזם התקשר בעסקת פינוי ובינוי עם למעלה מ-60% מבעלי הדירות במקרקעין, ידחה את הבקשה וישלח הודעה על דחייתה לגורמים המפורטים בסעיף קטן (ג) ברישה, ובדרך הקבועה ברישה כאמור.

(ד) התקיימו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ב) ולא דחה מנהל הרשות את הבקשה לפי סעיף קטן (ד), יפרסם וישלח בתוך 120 ימים מיום שהוגשה לו הבקשה, הודעה על כוונתו לתת אישור לבעלי דירות להשתחרר מעסקאות פינוי ובינוי (בסעיף זה – הודעה על כוונה), לגורמים ובדרכים כמפורט בסעיף קטן (ג) ברישה.

(ה) נמסרה הודעה על כוונה, בתוך שישה חודשים מיום מסירתה רשאים היזמים הקשורים להודיע יחד למנהל כי בעקבות הסכמות שהושגו ביניהם, כל בעלי הדירות שהתקשרו עימם בעסקאות פינוי ובינוי הם כעת צד לעסקת פינוי ובינוי עם יזם אחד, ויצרפו להודעתם מסמכים המעידים על כך, כפי שיוורה המנהל.

(ו) הודיעו היזמים כאמור בסעיף קטן (ו) ומצא המנהל כי התקיים האמור בהודעתם, יבטל את ההודעה על כוונה, וידחה את הבקשה; המנהל יפרסם וישלח הודעה בדבר הביטול ודחיית הבקשה לגורמים ובדרכים כמפורט בסעיף קטן (ג) ברישה.

ד ב ר י ה ס ב ר

אישור להשתחרר מעסקאות הפינוי ובינוי במקרקעין (בפרק זה – הודעה על כוונה). מרגע זה ניתן ליזמים שהגישו את הבקשה או ליזמים קשורים עם בעלי דירות שהגישו את הבקשה, פרק זמן של שישה חודשים שבמהלכו הם יהיו רשאים להודיע למנהל כי הגיעו להסכמות ביניהם, שבעבותיהן אוחדו ההתקשרויות בין בעלי הדירות והיזמים האמורים לכדי התקשרות אחת בין יזם אחד לבין כל בעלי הדירות שהתקשרו קודם לכן בעסקאות הפינוי והבינוי (אלה שפנו בבקשה, אלה שהיזם שאיתו התקשרו פנה בבקשה ובעלי דירות נוספים ככל שהתקשרו עם מי מהיזמים הקשורים). הודיעו היזמים כאמור, ומצא המנהל כי התקיים האמור בהודעתם, יבטל את ההודעה על כוונה וידחה את הבקשה. כמו כן יפרסם וישלח הודעות לעניין זה באותן דרכים שבהן פורסמו ונשלחו הודעותיו בעניין הבקשה וההודעה על כוונה.

בהקשר הזה מוצע לקבוע, בסעיף קטן (י) כי שר המשפטים יהיה רשאי לקבוע תנאים נוספים אשר הודעת היזמים לגבי התקיימותם תביא גם היא לביטול הודעת המנהל ודחיית הבקשה.

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע חובת פרסום של הבקשה והודעה לגביה לכל בעלי הדירות במקרקעין ולכל יזם קשור המוגדר כיוזם שהתקשר בעסקאות פינוי ובינוי עם בעלים של 20% מהדירות במקרקעין, לפחות, אשר הוא צד לבקשה, או כיוזם אחר שאיתו התקשרו בעסקאות כאמור בעלים של 20% מהדירות במקרקעין לפחות, שהם צד לבקשה. עם פרסום הבקשה, יהיה צד מעוניין שלא הצטרף לבקשה מלכתחילה, רשאי להודיע למנהל על הצטרפותו בתוך 30 ימים מיום שקיבל את עותק הבקשה לידי או בתוך 45 ימים מעת שפורסמה, לפי המוקדם. כמו כן מוצע לאפשר ליוזם שאינו צד לבקשה, להודיע למנהל הרשות, בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה בדבר הבקשה, כי הוא התקשר בעסקת פינוי ובינוי עם למעלה מ-60% מבעלי הדירות במקרקעין, דבר שאם יתברר כנכון, יוביל לדחיית הבקשה כמוצע בסעיף קטן (ד).

בסעיף קטן (ה) מוצע לקבוע כי בתום 120 ימים מיום קבלת הבקשה, ואם היא לא נדחתה על בסיס הודעת אחד היזמים כי התקשר בעסקת פינוי ובינוי עם יותר מ-60% מבעלי המקרקעין כאמור, יודיע המנהל על כוונתו לתת

(ז) חלפו שישה חודשים מיום פרסום ההודעה על כוונה ולא ביטל מנהל הרשות את הודעתו לפי סעיף קטן (ז), ייתן לבעלי דירות שהתקשרו בעסקאות לפינוי ובינוי עם יזם קשור אישור להשתחרר מהעסקאות כאמור; בעל דירה שניתן לו אישור כאמור רשאי לבטל את עסקת הפינוי והבינוי בלי שיראו אותו כמי שהפר את ההתקשרות עם היזם, והיזם האמור יהיה זכאי לתשלום מאותו בעל דירה בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף וד(ה) לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006¹¹⁶; ביטל בעל דירה את עסקת הפינוי והבינוי כאמור, רשאי הממונה לתת לו אישור שלפיו, בהתאם להוראות סעיף זה העסקה בוטלה.

(ח) מנהל הרשות רשאי לברר את הבקשות ואת התקיימות התנאים הקבועים בהוראות סעיף זה, בכל דרך שיראה לנכון, והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

(ט) השר רשאי לקבוע תנאים נוספים אשר הודעת היזמים לגבי התקיימותם תביא לביטול הודעת המנהל לפי סעיף קטן (ו)."

סעיף 19א לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בנוסחו בסעיף 56 לחוק זה יחול גם על עסקת פינוי ובינוי, בהגדרתה בסעיף האמור, שנחתמה לפני יום תחילתו של חוק זה, ואולם לענין זה יקראו את סעיף 19א(ב)(2), כך שאחרי "מהמבקשים צד לה" יבוא "או שחלפה שנה מיום תחילתו של חוק זה, לפי המאוחר מביניהם".

בחק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006¹¹⁷ (בפרק זה – חוק פינוי ובינוי) – (1) בסעיף 1, בהגדרה "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות לענין קביעת כדאיות כלכלית", במקום "ושבבעלותם שני שלישים לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ ושני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ צמודים לדירותיהם, וכן מתקיימים" יבוא "שמתקיימים";

57. תיקון חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית – תחולה

58. תיקון חוק פינוי ובינוי

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 57 מוצע להחיל את סעיף 19א לחוק הרשות להתחדשות עירונית, שענינו אישור להשתחרר מעסקאות פינוי ובינוי, גם על עסקת פינוי ובינוי שנחתמה טרם חקיקת חוק זה. עם זאת, לשם מתן זמן היערכות מספק ליישום ההסדר, מוצע כי לגבי עסקאות שנחתמו טרם תחילתו של חוק זה, יתאפשר להגיש את הבקשה בחלוף שנה ממועד תחילתו של חוק זה, אם מועד זה חל מאוחר יותר מהמועדים האמורים בסעיף 19א(ב)(2) שנקבעו כתנאי להגשת הבקשה.

סעיף 58 לפסקה (1)

כדי להקל בהליכי התנעתם של פרויקטי התחדשות עירונית, מוצע לתקן את ההגדרה "רוב מיוחס מבין בעלי הדירות לענין קביעת כדאיות כלכלית" שבסעיף 1 לחוק פינוי ובינוי, כך שבעלי הדירות במקבץ פינוי ובינוי, שיש בבעלותם למעלה ממחצית מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ ולמעלה ממחצית הרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמוד לדירותיהם, יוכלו לפנות

בסעיף קטן (ח) מוצע להסדיר את מתן האישור להשתחרר מעסקה, כאשר חלפו שישה חודשים מיום ההודעה על כוונה, והמנהל לא ביטל אותה ולא דחה את הבקשה בהתאם להודעת היזמים לגבי הסכמות שהושגו. במקרה זה, ייתן מנהל הרשות לבעלי הדירות הרלוונטיים אישור להשתחרר מעסקאותיהם; בעל דירה שניתן לו אישור כאמור, יהיה רשאי לבטל את עסקת הפינוי והבינוי בלי שיראו אותו כמי שהפר את ההתקשרות עם היזם, והיזם האמור יהיה זכאי לתשלום מאותו בעל דירה בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף וד(ה) לחוק פינוי ובינוי.

מוצע לקבוע כי אם ביטל בעל דירה את עסקת הפינוי ובינוי בהתאם להוראות הסעיף, יהיה רשאי הממונה על פניות הדיירים, לתת לו אישור שלפיו עסקת הפינוי ובינוי בוטלה לפי הוראות סעיף זה. אישור זה יאפשר לבעל הדירה לפנות לביטול הערה שנרשמה במקרקעין לפי סעיף 132 לחוק המקרקעין, ובהתאם לתיקון המוצע לעיל בסעיף 7א לחוק הרשות להתחדשות עירונית.

¹¹⁶ ס"ח התשס"ו, עמ' 171.

¹¹⁷ ס"ח התשס"ו, עמ' 171; התשפ"ג, עמ' 22.

(2) בסעיף 2א, במקום סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ו) שר המשפטים יקבע כללים והגבלות שיחולו על שמאי פינוי ובינוי, לגבי טיפולו בעניינים נוספים הנוגעים לעסקאות פינוי ובינוי שלא מכוח מינוי כאמור בסעיף קטן (ב).";

(3) בסעיף 4, במקום "ייחשבו הדירות של מי" יבוא "ייחשב בעל דירה".

59. תיקון חוק פינוי ובינוי – תחילה
תחילתו של סעיף 2א לחוק פינוי ובינוי, כנוסחו בסעיף 58(2) לחוק זה, ביום תחילתו של תקנות לפי סעיף קטן (ו) של סעיף 2א האמור.

60. תיקון חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008¹¹⁸, בסעיף 5א –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "אף אם לא התקבלה החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף" יבוא "אף אם לא התקבלה החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית משותף שיש בו ארבע דירות לפחות, ויותר משני בעלי דירות" ובמקום "בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם" יבוא "בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם (להלן – הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודה)";

ד ב ר י ה ס ב ר

במשך, לצורך קביעת הרוב המיוחס מבין בעלי הדירות המסכם לעסקת פינוי ובינוי בבית משותף שבו שש דירות או יותר, הדירות של מי שבבעלותו יותר מ-30% מהדירות בבית המשותף. נוסח הסעיף נוקט בלשון שגויה שלפיה בהתאם לחישוב, "ייחשבו הדירות" ולא "ייחשב בעל הדירה", ועל כן מוצע לתקן את נוסח הסעיף.

סעיף 59 מוצע לקבוע את תחילתו של סעיף 2א לחוק פינוי ובינוי כנוסחו המוצע בסעיף 58(2) לחוק זה למועד תחילת התקנות מכוחו. זאת לשם שמירת הרצף בתחולתם של הכללים וההגבלות שיחולו על שמאי פינוי ובינוי המתמנים לפי חוק פינוי ובינוי כאמור. בהתאם לסעיף 19 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש], אין באמור כדי לגרוע מסמכות השר להתקין התקנות כנדרש.

סעיף 60 לפסקה (1)

מוצע להפחית את הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות בבית משותף לצורך הגשת תביעה למפקח על רישום המקרקעין (בפרק זה – המפקח), כדי לאשר את ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש, בהתאם לתנאים שנקבעו לכך בסעיף 5א לחוק חיזוק בתים משותפים, כך שיהיה ניתן להגיש תביעה כאמור על ידי בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה למפקח היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם (לעומת הדרישה כיום המתייחסת בהקשר זה לארבע חמישיות מהדירות ומהרכוש המשותף, בהתאמה), ובלבד שבבית המשותף ארבע דירות לפחות ויש בו יותר משני בעלי דירות.

למנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בבקשה למנות שמאי פינוי ובינוי כדי שיחליט אם עסקת הפינוי ובינוי המוצעת להם כראית כלכלית. זאת, תוך ויתור על התנאי הנוסף הקבוע כיום לעניין זה, שלפיו נדרש כי בעלי הדירות האמורים יהיו גם הבעלים של שני שלישים לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ, וכי שני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בביתם המשותפים שבמקבץ יהיו צמודים לדירותיהם.

לפסקה (2)

על פי המצב המשפטי כיום, שמאים שמתמנים כשמאי פינוי ובינוי לפי חוק פינוי ובינוי, אינם רשאים לעסוק בשמאות פינוי ובינוי שאינה מכוח מילוי תפקידם, אף במקרים שבהם לא קיים חשש ממשי לניגוד עניינים. מצב זה מביא לחוסר אטרקטיביות וחוסר רצון של שמאים להיכלל ברשימת השמאים שיכולים להתמנות לפי חוק פינוי ובינוי. נוסף על כך, שמאים שאינם עוסקים בתחום הספציפי בצורה יומיומית, באופן טבעי, פחות בקיאים בעסקאות פינוי ובינוי.

במטרה לרכך את ההגבלות החלות כיום על שמאי פינוי ובינוי שמתמנים לפי חוק פינוי ובינוי, מוצע לבטל את ההגבלות הקבועות כיום בסעיף 2א(ו) לחוק פינוי ובינוי, ולקבוע במקומן הסמכה לשר המשפטים לקבוע בחקיקת משנה כללים והגבלות אחרות שיחולו עליה בהקשר הזה.

לפסקה (3)

מוצע תיקון טעות בסעיף 4 לחוק פינוי ובינוי, שענינו "בעלות על יותר מדירה אחת". הסעיף קובע כיצד יובאו

¹¹⁸ ס"ח התשס"ח, עמ' 154; התשפ"ב, עמ' 203.

"(א1) המפקח רשאי לקבוע כי בחישוב הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודה, לא יובאו בחשבון זכויותיו או חלק מזכויותיו של בעל דירה שלא הסכים לביצוע העבודה (בסעיף זה – בעל דירה מתנגד), אם מצא שהתנגדותו נובעת מבנייה או משימוש שלא כדין ברכוש המשותף או בשטח הגובל לבניין. בין השאר בהתחשב בהיקף הבנייה או השימוש כאמור ובפרק הזמן שעבר מאז החלו, או שהתנגדותו נובעת מפיצול הדירה שבבעלותו לדירה אחת נוספת לפחות שלא כדין, ובלבד שהוגשה בקשה לכך למפקח, בהליך תביעה לפי סעיף קטן (א) או בהליך נפרד וצורפו לתביעה שני אלה:

(1) ראייה לבנייה או לשימוש שלא כדין ברכוש המשותף או בשטח הגובל לבניין או לפיצול דירות שלא כדין;

(2) ראייה לכך שיותר ממחצית מכלל בעלי הדירות בבית המשותף שבו נמצאת דירתו של בעל הדירה המתנגד, שיש בבעלותם יותר ממחצית מהרכוש המשותף בבית המשותף, מסכימים לביצוע העבודה; בפסקה זו, "כלל בעלי הדירות בבית המשותף" – לרבות בעלי הדירות המתנגדים.

(א2) לצורך חישוב הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודה בבית משותף שבו שש דירות או יותר, יחולו הוראות סעיף 4 לחוק פינוי ובינוי, בשינויים המחויבים;

(א3) לא יאשר המפקח את ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן (א), אם בעל דירה התנגד בשל אחת הנסיבות המפורטות בפסקאות (1) עד (7) לסעיף 2(ב) לחוק פינוי ובינוי, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) יקראו את הפסקאות האמורות ברישה כך שבכל מקום, במקום "עסקת פינוי ובינוי" יבוא "עסקת לפי תוכנית החיזוק";

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (2)

מוצע להוסיף לסעיף 5א לחוק חיזוק בתים משותפים את סעיפים קטנים (א1), (א2) ו-(א3) כמפורט להלן:

בסעיף קטן (א1) מוצע לאפשר למפקח לקבוע, כי בחישוב הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודה, לא יובאו בחשבון זכויותיו או חלק מזכויותיו של בעל דירה שמתנגד לביצוע העבודה, אם מצא שהתנגדותו נובעת מבנייה או משימוש שלא כדין ברכוש המשותף או בשטח הגובל לבניין או מפיצול הדירה שבבעלותו לדירה אחת נוספת שלא כדין, ובלבד שהוגשה בקשה לכך למפקח, וצורפו לתביעה ראייה לבנייה או לשימוש שלא כדין וראייה לכך שיותר ממחצית מכלל בעלי הדירות בבית המשותף שבו נמצאת דירתו של בעל הדירה המתנגד, שיש בבעלותם יותר ממחצית מהרכוש המשותף בבית המשותף, מסכימים לביצוע העבודה. הוראה זו קבועה כיום בסעיף 2(א1) לחוק פינוי ובינוי, ומוצע להחילה גם בהקשר של ביצוע עבודות לפי חוק חיזוק בתים משותפים.

בסעיף קטן (א2) מוצע לקבוע כי לצורך חישוב הרוב הדרוש לאישור ביצוע העבודה בבית משותף שבו שש דירות או יותר, ייחשב בעל דירה שבבעלותו יותר משלושים אחוזים מהדירות בבית המשותף כמי שבבעלותו 30%

מהדירות בבית המשותף, בתוספת שליש משיעור ההפרש מהדירות בבית המשותף. לעניין זה מוצע להגדיר את "שיעור ההפרש" כשיעור הדירות בבית המשותף שבבעלותו מסך הדירות בבית המשותף, בניכוי 30%, בהתאם לקביעה המקבילה לעניין זה בסעיף 4 לחוק פינוי ובינוי.

בסעיף קטן (א3) מוצע לקבוע כי המפקח לא יאשר ביצוע עבודה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 5א לחוק חיזוק בתים משותפים, אם בעל דירה התנגד בשל אחת הנסיבות המפורטות בפסקאות (1) עד (7) לסעיף 2(ב) לחוק פינוי ובינוי. בהתאם לנסיבות האמורות, המפקח לא יאשר ביצוע עבודה אם העסקה אינה כדאית כלכלית, או שלא הוצעו לבעל הדירה המתנגד מגורים חלופיים לתקופת הקמת הבניין החדש, או שלא הוצעו לבעל הדירה המתנגד בטוחות הולמות לביצוע העסקה. כך גם לא יאשר המפקח ביצוע עבודה כאמור אם קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של בעל הדירה המתנגד או שבעל הדירה המתנגד הוא קשיש או אדם עם מוגבלות, והתקיימו התנאים הקבועים לכך בפסקאות האמורות. יובהר כי לעניין קביעת הכדאיות הכלכלית לפי פסקה (1), השמאי יהיה השמאי שמינה המפקח לפי סעיף 6א לחוק.

(2) לעניין פסקה (1) האמורה ברישה, שמאי פינוי ובינוי יהיה שמאי שמונה לפי סעיף 6א לחוק זה.

תיקון חוק התכנון והבנייה – הוראת שעה

בתקופה של שנתיים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹¹⁹ כך שבסעיף 147, אחרי סעיף קטן (ט) יבוא (בפרק זה – הוראת השעה):

(י) ועדה מקומית תיתן הקלה של תוספת יחידת דיור אחת לכל יחידת דיור צמודת קרקע הקיימת במגרש (בסעיף קטן זה – יחידת דיור נוספת), מעבר למספר המרבי של יחידות דיור המותר לבנייה במגרש על פי הוראות התוכנית החלה על המגרש (בסעיף קטן זה – התוכנית) ושל תוספת שטחי בנייה מעבר לשטח הכולל המותר לבנייה על פי הוראות התוכנית לצורך תוספת יחידת הדיור הנוספת, בדרך של פיצול יחידת דיור קיימת או הוספת יחידת דיור נוספת, או שילוב של שניהם, וזאת אף אם נקבע בתוכנית כי סטייה מהוראותיה לעניין זה תהיה סטייה ניכרת, אם מתקיימים כל אלה:

(א) שטחה של יחידת הדיור הקיימת הוא 120 מ"ר לפחות – אם ההקלה היא בדרך של פיצול יחידת הדיור הקיימת, וללא תוספת שטח כולל המותר לבנייה לצורך יחידת הדיור הנוספת;

דברי הסבר

ישראל להקלות לפי הוראת השעה המוצעת כעת. משכך הוועדות המקומיות לא ידרשו אישור פרטני לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה.

לסעיף 1 מוצע לעגן בסעיף 147(י) לחוק התכנון והבנייה את הוראת השעה בדומה להוראת השעה שפקדה כאמור בחלק הכללי, וזאת בכמה שינויים כפי שיפורטו להלן.

לפסקה (1)

מוצע לקבוע כי, ככלל, ועדה מקומית תהיה חייבת לתת הקלה של תוספת דירות למגורים, בדרך של פיצול או הוספה לדירה צמודת קרקע, תוספת של יחידת דיור אחת לכל יחידת דיור קיימת, ואף רשאית לאפשר לשם כך, תוספת שטחי בנייה. זאת בכפוף להתקיימות תנאים שונים כמפורט בהוראת השעה. יובהר, כי בהתאם להקלה הניתנת, אין מניעה לשלב כך שתאושר יחידת דיור נוספת אשר חלק משטחה יהיה בדרך של פיצול יחידת הדיור הקיימת וחלק משטחה יאושר כתוספת שטחי בנייה בהתאם להקלה לפי הוראת השעה, ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ז) כפי שיפורטו להלן. כמו כן יובהר כי אין במתן ההקלה כדי לגרוע מכלל הוראות תכנון הבניה (המוגדר בחוק התכנון והבניה כהוראות לפי חיקוק שעניינן יציבות ובטיחות הבניין ובטיחות המשתמש וכן תנאים לפי חיקוק אשר צריכים להתקיים בבניין). לרבות בתחום בטיחות האש.

לפסקת משנה (א) המוצעת

כאשר ההקלה מבוקשת על דרך של פיצול יחידת דיור קיימת בלבד (ללא תוספת שטח), וכדי שהפיצול יבטיח שתי יחידות דיור עצמאיות, מוצע לקבוע כתנאי שגודלה של

סעיף 61 משבר הדיור בישראל נובע בחלקו בשל קשיחות כללי צד ההיצע, ובהתאם לכך מאמצי הממשלה ממוקדים בפתרונות שונים להגדלת ההיצע, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. הגדלת ההיצע במתחמי בניה רוויה מתרחשת באמצעות התחדשות עירונית – תוכניות פינוי בינוי ותמ"א 38. מנגנונים אלה של התחדשות עירונית אינם מותאמים למתחמים של בנייה צמודת קרקע.

בשנת 2017 תוקן סעיף 147(י) לחוק התכנון והבנייה, (במסגרת תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה), כהוראת שעה, בנוגע להקלה בדרך של פיצול דירה צמודת קרקע קיימת, לדירה נוספת. הוראת שעה זו פקעה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023), ובמסגרתה ניתנו מאות בודדות בלבד של היתרי בנייה.

כדי להגדיל את היצע הדיור בטווח הזמן הקרוב, באמצעות הוספת יחידות דיור במתחמי בנייה צמודת קרקע, מוצע לחדש את הוראת השעה הנוכחת לעיל, למשך שנתיים, תוך הגדלת התמריץ לשימוש בכלי זה על ידי מתן תוספת זכויות בנייה בעבור תוספת יחידת הדיור (בפרק זה – הוראת השעה).

יציין כי בהוראת שעה זו מוצע שלא לכלול פסקה בנוסח פסקה (11) שנכללה בסעיף 147(י) בהוראת השעה שפקדה, שלפיה לא תידרש הסכמת רשות מקרקעי ישראל וכן לא יידרש על ידה תשלום בשל הקלה לפי הוראת השעה. זאת לנוכח החלטת רשות מקרקעי ישראל מיום ח' בסיוון התשפ"ב (7 ביוני 2022) לתקן את סעיף 5.5.5 בקובץ החלטות המועצה, החלטה אשר אושרה על ידי שר האוצר, והמהווה אישור כוללני מטעם רשות מקרקעי

¹¹⁹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

(ב) שטח יחידת הדיור הנוספת, מעבר למותר לפי תוכנית, למעט שטח מדרגות גישה למפלס, לא יפחת מ-45 מ"ר, והיא תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדים;

(ג) תוספת השטח הכולל המותר לבנייה לפי סעיף קטן זה, לצורך כל יחידת דיור נוספת, לא תעלה על 45 מ"ר, והיא תשמש לצורך תוספת יחידת הדיור;

(ד) התוכנית נכנסה לתוקף לפני יום ט"ו באב התשע"ז (7 באוגוסט 2017);

(ה) במועד הגשתה, הבקשה להקלה אינה חורגת מהמגבלה שנקבעה בהחלטת הוועדה המקומית כאמור בפסקה (2), אם נקבעה; לא החליטה הוועדה המקומית על קביעת מגבלה כאמור בפסקה (2), תינתן ההקלה אם לא הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית, לפי חוות דעת מהנדס הוועדה שהוצגה לפניו בכתב, אם הוצגה, כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה אינם נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר יחידות הדיור או מהגדלת השטח הכולל המותר לבנייה;

(ו) לא הוגשה התנגדות לבקשה להקלה לפי סעיף 149, ואם הוגשה התנגדות כאמור – הוכח להנחת דעתה של הוועדה המקומית כי אין במתן הקלה לפי סעיף קטן זה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה במי שהגיש התנגדות כאמור; ואולם לענין הקלה הניתנת בדרך של תוספת שטח כולל המותר לבנייה, רשאית הוועדה המקומית שלא לאשר את התוספת, כולה או חלקה, אף אם לא הוגשה התנגדות;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפני תחילתה של הוראת השעה הקודמת בנושא. זאת מתוך הנחה שבתוכניות שאושרו לאחר המועד האמור, מוסד התכנון לקח בחשבון את אפשרות פיצול יחידת הדיור לפי הוראת השעה שהייתה בתוקף דא, והחיל זאת אם סבר כי הדבר נכון מבחינה תכנונית.

לפסקת משנה (ה) המוצעת

כדי לאפשר ויסות של כמות יחידות דיור אשר ייוספו בעקבות ההקלה המוצעת בהוראת שעה זו, מוצע לקבוע כי אם ועדה מקומית קבעה הגבלה לעניין מספר יחידות הדיור המרבי שהיא תתיר להוסיף לפי הוראות סעיף קטן זה בתחום מרחב התכנון שלה (מכוח סמכותה בפסקה 2 המוצעת, כפי שיפורט בהמשך), הרי שלא תאושר הקלה החורגת מהגבלה זו. ככל שהוועדה המקומית לא קבעה הגבלה כאמור, תאושר ההקלה אלא אם כן חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית שהוצגה לוועדה שכנעה את הוועדה כי התשתיות ומוסדות הציבור השונים, כמפורט בפסקת משנה זו, לא נותנים מענה מספק לתוספת האוכלוסייה הנובעת מהגדלת מספר יחידות הדיור ושטחי הבנייה.

לפסקת משנה (ו) המוצעת

מוצע כי הקלה לפי הוראת השעה לא תאושר אם הוגשה התנגדות ולא הונחה דעתה של הוועדה המקומית שההקלה המבוקשת אינה פוגעת באופן בלתי סביר במי שהגיש את ההתנגדות, אשר ככלל יהיו בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין הגובלים בקרקע או בבניין שלגביהם

יחידת הדיור הקיימת שאותה מבקשים לפצל יהיה לכל הפחות 120 מ"ר.

לפסקת משנה (ב) המוצעת

באופן דומה לקביעה לגבי גודל הדירה הקיימת, וכדי להבטיח שיחידת הדיור הנוספת תשמש כיחידת דיור עצמאית, אשר איננה תלויה ביחידת הדיור הקיימת, מוצע לקבוע כי שטחה לא יפחת מ-45 מ"ר והיא תכלול רכיבים כגון מטבח ושירותים וכן כניסה עצמאית.

לפסקת משנה (ג) המוצעת

מוצע לקבוע כי תוספת שטח לבנייה בעבור כל יחידת דיור נוספת לא תעלה על 45 מ"ר, וכן שכל תוספת זכויות בנייה לפי הוראת השעה תיועד אך ורק לצורך יחידת הדיור הנוספת. זאת כדי לוודא שתוספת שטחי הבנייה, אכן נדרשת כדי להוסיף יחידות דיור לשוק הדירות להשכרה ולא מנוצלת לצרכים אחרים. בהקשר הזה יובהר כי אין מניעה שתוספת שטח של 45 מ"ר לטובת יחידת הדיור החדשה תתחלק בין יחידת הדיור הקיימת לזו החדשה, או אף תיתוסף ליחידת הדיור הקיימת כאשר שטח אחר מתוך יחידת הדיור הקיימת יועבר ליחידת הדיור החדשה, כל עוד נשמר העיקרון שלפיו תוספת הזכויות נדרשת לצורך תוספת יחידת הדיור העומדת בתנאי הסעיף המוצע.

לפסקת משנה (ד) המוצעת

מוצע לקבוע כי ההקלה תחול על תוכניות שנכנסו לתוקף לפני יום ט"ו באב התשע"ז (7 באוגוסט 2017). כלומר

(ז) המגרש, כולו או חלקו, לא נמצא במתחם השפעה או במתחמי ההשפעה הזמניים, כהגדרתם בסעיפים 15 ו-37 לחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021⁹⁵, בהתאמה;

(2) ועדה מקומית רשאית לקבוע, לאחר שהוצגה לפניו חוות דעת בכתב של מהנדס הוועדה, את מספר יחידות הדירור המרבי שהיא תתיר להוסיף לפי הוראות סעיף קטן זה בתחום מרחב התכנון שלה, כולו או חלקו, בהתחשב במוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הקיימים בכל אזור במרחב התכנון, ובלבד שהמספר האמור לא יפחת מ-20% ממספר יחידות הדירור צמודות הקרקע הקיימות בתחומה; החלטת הוועדה המקומית כאמור תפורסם באתר האינטרנט שלה והודעה על כך תפורסם בעיתון; הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה כאמור שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומה;

(3) נקבעה בתוכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה (תמ"א 35) הגבלה לעניין מספר יחידות הדירור ביישוב מסוים (בפסקה זו – מגבלת כמות), יחולו הוראות אלה:

(א) לא תחול הוראת פסקה (2) לעניין מספר יחידות הדירור המזערי שאותו רשאית ועדה מקומית להתיר להוסיף לפי הוראות סעיף קטן זה;

(ב) לגבי יישוב במחוז צפון או במחוז דרום, לא יובאו בחשבון מגבלת הכמות יחידות דירור שניתנה לגביהן הקלה לפי סעיף קטן זה, בשיעור של עד 15% מכמות יחידות הדירור שנקבעה במגבלת הכמות;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (3) המוצעת

מוצע לקבוע כי אם תיתוסף יחידת דירור בהקלה לפי הוראת שעה זו ביישוב במחוז צפון או דרום, שנקבעה לגבי הגבלה בתוכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור (תמ"א 35), התוספת תובא בחשבון לעניין הגבלה על היקף יחידות הדירור למעט תוספת של עד 15% מהשיעור שנקבע בתמ"א כאמור. ביישוב שחלה עליו הגבלה כאמור, ואינו במחוז הצפון או הדרום, כלל יחידות הדירור שיייוספו בהקלה לפי הוראת השעה, ייספרו לעניין מגבלת הכמות. יצוין כי מדובר בהסדר מרחיב לעומת הוראת השעה שפקעה, אשר החריגה מתחולתה באופן גורף יישובים שנקבעה לגביהם הגבלה כאמור, שאינם במחוז הצפון או הדרום, כך שביישובים כאמור ההקלה, עד היום, כלל לא חלה.

כמו כן מוצע לקבוע כי בכל יישוב שנקבעה לגביו הגבלה כאמור, אף אם אינו במחוז הצפון או הדרום, לא תחול ההגבלה הקבועה בפסקה (2) המוצעת, לעניין מספר יחידות הדירור המזערי שוועדה מקומית רשאית להתיר לפצל או להוסיף בתחום היישוב. כלומר, ביישובים אלה תהיה הוועדה המקומית רשאית לקבוע את מספר

התבקשה ההקלה. כמו כן מוצע לשמור על שיקול דעתה של הוועדה שלא לאשר הקלה בדרך של מתן תוספת בנייה, גם אם לא הוגשה התנגדות, שכן הקלה בדרך זו עלולה להיות פוגענית יותר לעומת הקלה על דרך של פיצול בלבד.

לפסקת משנה (ז) המוצעת

לנוכח ההסדרים הייחודיים החלים על מתחמי השפעה של המטרו, שמטרתם יצירת בינוי רחב היקף במתחמי ההשפעה, מוצע להחריג מקרקעין שנתונים להסדרה ייחודית זו מתחולת הוראת השעה וזאת כדי שלא ליצור התנגשות בין מטרות ההסדרים השונים ולאפשר קידום יעיל ומיטבי של האזור סובב תחנות המטרו.

לפסקה (2) המוצעת

מוצע לאפשר לוועדה מקומית לקבוע את מספר יחידות הדירור המרבי שהיא תתיר לפצל או להוסיף לפי הוראת השעה בתחום מרחב התכנון שלה, בהתחשב במוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הקיימים בתחומה, ואולם מספר זה יעמוד לכל הפחות על 20 אחוזים ממספר הדירות צמודות הקרקע שבתחומה. על החלטה זו יהיה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר המחוזית.

⁹⁵ ס"ח התשפ"ב, עמ' 95.

(4) יחידת דיור שנוספה בשל ההקלה תשמש להשכרה בלבד או למגורי קרוב, כהגדרתו בתוספת השלישית, בלא העברת הבעלות בה לאותו קרוב, ולא יינתן לגביה היתר לשימוש חורג לשימוש שאינו למגורים; החליטה הוועדה המקומית על מתן ההקלה, לא יינתן היתר אלא אם כן נרשמה הערה, לבקשת יושב ראש הוועדה המקומית, שלפיה ייעוד יחידת הדיור נושא ההקלה הוא להשכרה או למגורי קרוב, בלבד;

(5) ניתנה הקלה לתוספת יחידות דיור מעבר למספר המרבי של יחידות דיור המותר לבנייה במגרש לפי סעיף קטן (א), תופחת תוספת זו משיעור תוספת יחידות הדיור שניתן לתת לפי סעיף קטן זה;

(6) תוספת יחידות דיור שניתנה בהקלה לפי סעיף קטן זה תופחת משיעור תוספת יחידות הדיור המרבי שאפשר לתת לפי הוראות סעיף קטן (א);

(7) הייתה בקשת ההקלה לפי סעיף קטן זה לתוספת יחידת דיור ששטחה אינו עולה על 60 מ"ר, לא תתנה הוועדה המקומית את מתן ההקלה בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום המגרש נושא ההקלה, כולם או חלקם, ואולם הוועדה המקומית רשאית לחייב את מבקש ההקלה להשתתף בהתקנתו של מקום חניה אחד בחניון ציבורי באזור המגרש נושא ההקלה, בסכום שיקבע שמאי מטעם מוסד התכנון;

(8) על אף האמור בהוראות לפי חוק זה או בתוכנית החלה על המגרש, בהקלה לפי סעיף זה, הניתנת בדרך של פיצול ובלא תוספת שטח כולל המותר לבנייה לצורך יחידת הדיור הנוספת, תתיר הוועדה המקומית את שינוי השימוש בשטח יחידת הדיור, שנועד לשמש כשטח שירות למרתף או למחסן על פי תוכנית, או שהוסף כשטח שירות כאמור לפי הוראות חוק זה, לשימוש כשטח למטרה עיקרית של מגורים, ובלבד ששך השטח ששינוי כאמור יותר בו לא יעלה על 60 מ"ר, ומתוכו שטח המחסן שיותר שינוי השימוש בו לא יעלה על 7.5 מ"ר;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפסקה (7) המוצעת

מוצע לקבוע כי אם שטח יחידת הדיור הנוספת יפחת מ־60 מ"ר, כך שמספר הנפשות בדירה הנוספת צפוי להיות קטן, מתן ההקלה לא יותנה בהוספת מקומות חניה, אבל יהיה ניתן להתנות את מתן ההקלה בהשתתפות הוספת מקום חניה בחניון ציבורי.

לפסקה (8) המוצעת

מוצע לקבוע כי אם הבקשה להקלה לפי הוראת שעה זו אינה כוללת תוספת שטח, הוועדה תתיר שינוי שימוש של שטחים שייעודו לשמש כמחסן או כשטח שירות לשימוש למטרות מגורים, בתנאי שהשטח המרבי שיאושר לגבי שינוי הייעוד כאמור לא יעלה על 60 מ"ר ושטח מחסן מתוכו לא יעלה על 7.5 מ"ר. עניין זה נועד להבטיח שינוי שימוש במקום שבו הדבר דרוש לטובת הרחבת שטח יחידת דיור כאשר הוא קטן באופן יחסי המצדיק את השינוי כאמור.

יחידות הדיור המקסימלי שהיא תתיר לפצל או להוסיף גם בשיעור נמוך מ־20% ממספר יחידות הדיור צמודות הקרקע שבתחומה.

לפסקה (4) המוצעת

בשל מאפייניה של יחידת הדיור הנוספת וכדי לשמר גמישות באשר לפיצול ולאיחוד יחידות הדיור, שטחי חניה ועוד, מוצע לשמור את תמהיל הבעלויות במגרש ולקבוע כי יחידות הדיור שיווספו כתוצאה מהקלה זו יישארו בבעלות בעלי יחידת הדיור שממנה פוצלה היחידה הנוספת ויושכרו או ישמשו למגורי קרובים בלבד.

לפסקאות (5) ו־(6) המוצעות

מוצע לקבוע כי ממספר יחידות הדיור המרבי שניתן להוסיף לפי הוראת השעה, יש להפחית יחידות דיור שנוספו בהקלה לפי סעיף 147(א) לחוק התכנון והבנייה, וזאת כדי לשמור על איזון במספר היחידות הכולל אשר ייווספו באמצעות הקלות אלה למקרקעין. באופן דומה, כל תוספת יחידות דיור שניתנה לפי הוראת השעה תופחת מכמות יחידות הדיור המרבית שניתן לאשר בהקלה לפי סעיף 147(א) האמור.

(9) על אף האמור בסעיף 145, ביטול פיצול שאושר מכוח סעיף קטן זה, והחזרת המצב לקדמותו, פטורים מהיתר, כאמור בסעיף 145ג, ויחולו לענין זה הוראות לפי סעיף 145ג(ב), ובלבד שהפיצול לא כלל ניצול של תוספת שטח כולל המותר לבנייה;

(10) על אף האמור בתוספת השלישית, על השבחה במקרקעין בשל מתן הקלה כאמור בסעיף קטן זה, למעט השבחה בשל התרת שינוי השימוש בשטח מרתף או מחסן כאמור בפסקה (8) או השבחה בשל תוספת שטח כולל המותר לבנייה לפי פסקה (1), תחול חובת תשלום היטל השבחה בשיעור של 34% מההשבחה (בפסקה זו – היטל מופחת); מחצית ההיטל המופחת תשולם בעת קבלת ההיתר שלא היה ניתן לתיתו אלמלא מתן ההקלה ויתרת ההיטל המופחת תשולם בעת מימוש זכויות במקרקעין כמשמעותו בפסקה (3) להגדרה "מימוש זכויות" שבתוספת השלישית, לאחר מתן ההקלה;

(11) על אף האמור בכל דין, רשות מוסמכת לא תתנה מתן הקלה כאמור בסעיף קטן זה בהקמת מקלט, לרבות מרחב מוגן ביחידת הדירור שתיוספ בשל ההקלה, ואולם אם קיים מרחב מוגן ביחידת הדירור הקיימת ערב מתן ההקלה, רשאית הרשות המוסמכת להתנות את מתן ההקלה בבניית שיפורי מיגון באחד מחדרי יחידת הדירור הנוספת; בפסקה זו, "מקלט" ו"רשות מוסמכת" – כהגדרתם בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951¹²¹;

(12) בסעיף קטן זה –

"יחידת דירור צמודת קרקע" – יחידת דירור על מגרש שלפי ייעודו מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ואשר מעליה או מתחתיה אין יחידת דירור נוספת;

ד ב ר י ה ס ב ר

הקלה זה עקב החשש שתוטל עליהם חובה לבנות מרחב מוגן – מוצע להחריג יחידות דירור שיייוספו לפי הוראת השעה מהחובה להקמת מרחב מוגן דירתי. חריג לכלל זה יהיו מקרים שבהם קיים מרחב מוגן דירתי ביחידת דירור שלגביה מבוקשת ההקלה והרשות המוסמכת מצאה לנכון להתנות את מתן ההקלה בשיפור מיגון באחד מחדרי יחידת הדירור הנוספת.

לפסקה (12) המוצעת

מוצע להחיל את הוראת השעה רק על יחידות דירור צמודות קרקע אשר אין מעליהן או מתחתיהן יחידות דירור נוספות, וזאת כדי לאפשר מתן הקלות אשר אין חשש כי ייצרו פגיעה משמעותית בזכויות של בעלי מקרקעין אחרים. בהתאם מוצע להגדיר את המונח "יחידת דירור צמודת קרקע". כמו כן מוצע להגדיר "שטח יחידת דירור" ככזה המתייחס לשטח הכולל המותר לבניית יחידת הדירור כולל שטחו של המרחב המוגן. הגדרה זו נדרשת בעיקר לענין פסקאות (א)(1) ו-(ב) המתייחסות לדרישות החלות על שטח יחידת הדירור הקיימת והנוספת.

לפסקה (9) המוצעת

כדי שלא להרתיע את בעלי יחידות הדירור מלפצל אותן מחשש שמא לא יוכלו להחזיר את המצב לקדמותו, מוצע לאפשר את החזרת המצב לקדמותו באמצעות הליך של פטור מהיתר בהתאם להוראות לפי סעיף 145ג(ב), וזאת במקרה של פיצול שבוצע ללא ניצול של תוספת שטחי בניה.

לפסקה (10) המוצעת

מוצע לקבוע כי על השבחה במקרקעין בשל מתן הקלה ליצירת יחידת דירור נוספת במגרש לפי הוראת השעה יוטל היטל השבחה מופחת בשיעור של 34% מההשבחה אשר ישולם בחציו בעת קבלת ההיתר ובחציו בעת מימוש הזכות. ואולם במקרים שבהם ההשבחה נוצרה כתוצאה מהקלה המאפשרת תוספת שטחי בנייה או מהקלה המאפשרת שינוי שימוש שטחי מחסן וכדומה כמפורט בפסקה (8) המוצעת, יחול היטל השבחה מלא בשיעור של 50%.

לפסקה (11) המוצעת

כדי להימנע ממצב שבו בעלי יחידות דירור צמודות קרקע אשר אין בדירתם מרחב מוגן יימנעו מפנייה למסלול

¹²¹ ס"ח התשי"א, עמ' 71.

”שטח יחידת דיור” – השטח הכולל המותר לבנייה של יחידת דיור, לרבות שטחו של מרחב מוגן.”

דיווח לשר ולכנסת 62. (א) ועדה מקומית תדווח לשר הפנים, לפי דרישתו, על יישומה של הוראת השעה, ובכלל זה על מספר בקשות ההקלה שהוגשו לה לפי הוראת השעה ומספר הבקשות כאמור שאושרו.

(ב) שר הפנים ידווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בתום שנה מיום התחילה של חוק זה ובתום כל שנה לאחר מכן, על יישום הוראת השעה, ובכלל זה על מספר בקשות ההקלה שהוגשו לכל ועדה מקומית בשנה שקדמה לדיווח ומספר הבקשות כאמור שאושרו באותה שנה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 62 כדי לאפשר בחינה של יעילות הוראת השעה המוצעת ואפשרות לדיון מושכל בהשפעותיה בעתיד מוצע לקבוע חובות דיווח לשר הפנים ולוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, כמפורט בלשון הסעיף.